

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2022년 관광산업본부 종합감사

제 목 : 건설공사 품질관리 부적정 및 감사 수감 불성실

관계부서 : □□팀

내 용

1. 업무 개요

□□팀은 ‘한국관광공사 ☆☆ 증축 및 리모델링 건축·기계 공사’를 추진하기 위하여 (주)\$\$\$와 2021. 4. 23. 공사 계약¹⁾을 체결한 이후, 총 5차례 계약변경²⁾을 거쳐 2022. 4. 15.에 이를 시행·완료하였다.

이와 관련하여 (주)\$\$\$는 2021. 6. 10.자로 공사에 착공계를 제출하였으나 건설사업관리기술인의 심사에 따른 보완 요청³⁾에 의해 2021. 6. 16. 보완된 품질관리계획을 포함한 착공계를 최종 제출하였다.⁴⁾

한편, 감사실은 ‘한국관광공사 ☆☆ 증축 및 리모델링 건축·기계 공사’ 업무를 감사하면서 □□팀에 대하여 확인서, 관계서류, 증빙서 및 발부한 질문서에 대한 답변서 등을 징구하였다.

1) 계약기간: 2021. 4. 23 ~ 2021. 10. 30(약 6개월), 계약금액: 2,724,795,369원(부가세 포함)

2) 1차 계약변경: 기간연장(2021. 4. 23. ~ 2021. 12. 15.), 공사비 증액: 2,924,949,000원

2차 계약변경: 기간연장(2021. 4. 23. ~ 2022. 2. 7.)

3차 계약변경: 기간연장(2021. 4. 23. ~ 2022. 2. 28.)

4차 계약변경: 기간연장(2021. 4. 23. ~ 2022. 3. 11.)

5차 계약변경: 기간연장(2021. 4. 23. ~ 2022. 4. 15.), 공사비 증액: 3,282,049,000원

3) 관광근감 2021-13호: 품질시험계획서 보완 등 서류 전반 내용 부적정 판단

4) 공정표 수정, 해체공사의 허가(신고)일정, 해체공사 준비 등을 사유로 착공계 승인 이후 안전관리계획서 보완 함

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 건설공사 품질관리 관련

「건설기술진흥법」 제55조 제1항, 「건설기술진흥법 시행령」 제90조 제1항에 따르면, 건설사업자와 주택건설등록업자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 건설공사의 발주자에게 제출하는 경우에는 미리 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토·확인을 받아야 하며, 건설공사를 착공하기 전에 발주자의 승인을 받아야 하고 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 변경하는 경우에도 또한 같다고 되어 있다.

그리고 관련 국토교통부 고시 「건설공사 품질관리 업무지침」의 적용범위를 규정한 같은 지침 제3조에 따르면, 이 지침의 제2편 제1장 및 제2장은 영 제89조⁵⁾에 따른 품질관리계획과 품질시험계획 수립 대상 공사에 적용한다고 되어 있으므로, 같은 지침 제2편 제1장의 품질관리계획의 수립 및 관리에 대한 내용 전반은 품질시험계획에도 동일하게 적용되어야 한다. 이에 따라 같은 지침 제2편 제1장의 제4조 제1항 내지 제4항에 따르면, 발주자는 공사계약문서에 품질관리(시험)계획의 내용, 제출시기 및 수량 등에 대한 사항을 정하여야 하고, 발주자가 품질관리(시험)계획을 승인하는 경우⁶⁾ 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토결과를 확인할 뿐 아니라 품질관리(시험)계획의 내용을 적정, 조건부 적정 또는 부적정으로 심사하고 결과를 확정하여 시공사, 공사감독자

5) 「건설기술진흥법 시행령」 제89조

6) 다만, 「건설공사 품질관리 업무지침」 제4조 제4항에 따르면, 별지 제1호 서식의 품질관리계획서 검토·승인서에 따라 승인하라고 되어 있는데, 별지 제1호 서식은 「건설기술진흥법」 제55조 제1항에 따른 총 공사비가 500억 이상이거나 연면적이 3만 제곱미터 이상인 건축물의 건설공사 시 적용되는 품질관리계획서의 서식으로 품질시험계획 수립 대상에 해당되는 공사는 관련 별지 제1호 서식을 따르지 않아도 된다고 보는 것이 일반적임

및 건설사업관리기술인에게 서면으로 통보하여야 한다. 아울러 같은 지침 제4조 제5항에 따르면 발주자는 시공자가 품질관리(시험)계획서를 변경하는 경우, 변경된 품질관리(시험)계획서에 대하여 제1항부터 제4항까지의 조치를 하여야 한다.

한편, 「건설기술진흥법 시행규칙」 제50조 제4항 및 관련 별표5에 따르면 초급품질관리 대상 공사⁷⁾의 경우는 품질관리를 위한 건설기술인으로 초급기술인 이상인 사람 1명 이상을 배치하도록 하고 있으며, 같은 규칙 제53조 제1항 및 관련 별표6 제2호 나목 1)-나)에 따르면 시험관리인은 현장에 배치되는 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 중에서 최하위 등급자로 정하고 시험관리인의 인건비는 간접노무비에 포함된 것으로 한다고 정하고 있으므로, 초급품질관리 대상 공사에서 품질관리 건설기술인 1명이 배치될 경우 당해 건설기술인은 시험관리인에 해당되어 해당인의 인건비는 간접노무비에 포함된 것으로 보아 별도의 품질관리자 인건비를 지급할 수 없다.

또한, 「건설기술진흥법」 제56조 및 같은 법 시행규칙 제53조 제2항에 따르면 건설사업자는 제1항⁸⁾에 따라 산출된 품질관리비를 해당 목적에만 사용해야하며 발주자 또는 건설사업관리용역사업자는 품질관리비 사용에 관하여 지도·감독할 수 있다고 되어있다.

나. 감사자료 제출 요구 관련

「공공감사에 관한 법률」 제20조 제1항 및 제3항에 따르면, 감사기관의 장은 자체감사를 위하여 필요할 때에는 자체감사 대상기관 또는 그 소속 직원에 대하여

7) 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급 품질관리 대상공사가 아닌 건설공사

8) 법 제56조 제1항에 따른 건설공사의 품질관리에 필요한 비용의 산출 및 사용기준은 시행규칙 별표6과 같다.

* 별표 6의 분류 항목: 가. 품질관리시험비, 나. 품질관리활동비(1. 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인 인건비, 2. 품질관련 문서작성 및 관리에 관련한 비용 3. 품질관련 교육훈련비, 4. 품질검사비 5. 그밖의 비용)

출석·답변의 요구, 관계 서류·장부 및 물품의 제출 요구 등을 할 수 있고, 조치를 요구받은 자체감사 대상기관 및 그 소속 직원은 정당한 사유가 없으면 그 요구에 따라야 한다.

또한 공사 「감사직무규정」 제12조 제1항 내지 제2항에 따르면 감사인은 감사 상 필요한 때에는 감사업무 수행의 범위 내에서 관계서류·장부·증빙서 및 물품 등의 제출 요구, 관계자의 출석 및 답변 요구, 제16조⁹⁾의 증거자료 확보 등을 할 수 있고, 이를 요구 받은 자 또는 부서는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 하며 이에 협조하지 아니하여 감사업무를 수행할 수 없거나 감사목적을 달성할 수 없는 경우 감사인은 감사에게 이를 보고하고 그 지시를 받아야 한다.

또한 같은 규정 제12조 제3항에 따르면 감사는 이 규정에 따른 감사를 정당한 이유 없이 거부·방해하거나 감사인의 권한 범위 내 요구사항에 대하여 불응·해태하는 임직원에게 대하여 같은 규정 제17조¹⁰⁾에 따른 처분요구 등 필요한 조치를 할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 건설공사 품질관리 부적정

□□팀은 당초 품질시험계획서¹¹⁾에 예정되었던 시험 이외에 공사 시행 중 추가 실시하기로 결정된 ‘구조 안전 진단 비용’을 품질관리비의 품질관리활동비(인건비) 항목으로 정산하였다.¹²⁾

9) 제16조(증거 확보) ① 감사인이 감사를 실시할 때는 그 내용에 따라 다음 각 호의 증거자료를 받을 수 있다.

1. 경위서 2. 확인서 3. 질문서 및 답변서 4. 문답서 5. 근거문서 사본 6. 사실을 증명하는 사진, 물건 및 기타 입증 자료

10) 「감사직무규정」 제17조(감사결과에 대한 조치) ① 감사는 감사결과 위법 또는 부당하거나 개선이 필요한 사실을 발견한 때에는 사장에게 다음 각 호의 처분을 요구할 수 있으며, 조치 요구 기준은 [별표 2]에 의한다.

1. 주의, 경고, 시정, 개선, 통보 등 [별표 2]의 조치요구

2. 관련 직원에 대한 교육 및 기타 필요한 조치

3. 관련 직원의 공적사항에 대한 포상 건의 등

11) ‘한국관광공사 ☆☆ 증축 및 리모델링 건축·기계 공사’는 「건설기술진흥법 시행령」 제89조 제2항의 품질시험계획을 수립해야하는 건설공사에 해당함

12) 콘크리트 동해 문제에 대한 자와 안전성 검토를 위한 발주건설사업관리기술인의 요청(관련 증빙: 2021. 12. 7. 자

그러나 품질시험계획서에 예정되어 있지 않았던 구조 안전 진단 비용을 품질관리비로 정산하려 하였다면 품질시험계획서를 변경하여야 하고, 이를 변경하려면 「건설기술진흥법 시행령」 제90조 제1항과 「건설공사 품질관리 업무지침」 제4조에 규정된 발주자의 역할에 따라 건설사업자로부터 변경된 품질시험계획서를 제출받고, 건설사업관리기술인의 검토·확인을 거쳐 이를 승인하였어야하나, □□팀은 변경된 품질시험계획서를 제출받지 않았고, 이를 검토·승인한 사실이 없다.

또한 초급품질관리 대상 공사인 ‘한국관광공사 ☆☆ 증축 및 리모델링 건축·기계 공사’ 품질관리자의 인건비는 간접노무비에 포함되어 별도로 정산처리 되어서는 아니 되나 당초 계약 시부터 [표]와 같이 품질관리자 인건비 항목으로 3,006,696원이 잘못 계상되어 있었고, 산출된 품질관리비를 해당 목적에만 사용해야 함에도 설계변경이나 품질관리계획서 변경에 대한 승인 없이 당해 인건비 항목의 예산을 초음파 탐상 검사 등 추가 구조 안전진단 비용으로 전액 정산하였으며, 발주자·시공사·건설사업관리용역사가 추가 구조 안전진단 시행에 대하여 합의한 회의 의사록이나 이와 관련된 자료에서도 관련 비용을 품질관리비로 정산한다는 내용이나, 관련 예산항목, 세부 시행 사유, 비용 부담 주체 등의 내용을 확인할 수 없었다.

회의록)에 의해 초음파 탐상 검사 등 구조 안전 진단을 실시하였고, 관련 비용으로 총 4,400,000원 소요됨. 관련 증빙으로 시험결과보고서 및 진단 보고서, 세금계산서 2건[(2022. 1. 14. 자/ 2,200,000원/ (주)한길구조엔지니어링, 2022. 2. 11. 자/ 2,200,000원/ (주)한길구조엔지니어링]의 내역을 확인함

[표] 준공내역서 상 품질관리비 계약 및 정산 내역

(단위: 원)

품명	규격	단위	계약금액			누계준공금액		
			수량	단가	금액	수량	단가	금액
◆ 품질관리비								
품질시험비	(세부내용생략)							
1)품질관리활동비	초급품질관리대상 (인건비)	월	1	3,006,696	3,006,696	1	3,006,696	3,006,696
2)품질문서작성 및 관리비	품질활동인건비의 1%	식	1	30,066	30,066	1	30,066	30,066
3)품질관련 교육훈련비	품질활동인건비의 1%	식	1	30,066	30,066	1	30,066	30,066
4)품질검사비	품질시험비의 1%	식	1	60,622	60,622	1	60,622	60,622
5)그 밖의 비용	1)~4) 합계의 1%	식	1	31,274	31,274	1	31,274	31,274

자료: 관련 준공내역서 재구성

나. 감사 수감 불성실

한편, 감사실은 2022. 11. 2. □□팀에 ‘한국관광공사 ☆☆ 증축 및 리모델링 건축·기계 공사’ 사업과 관련된 확인서 2건을 11. 7.을 기한으로 하여 요구하였으나, 2개 확인서 중 1건(건설 공사 품질관리비 관련)은 기한일로부터 7일이 경과한 11. 14.에, 나머지 1건(보험료 정산 관련)은 기한일로부터 22일이 경과한 11. 29.에 제출되었다.

또한 감사실은 11. 10. □□팀에 같은 사업 관련 기성금으로 지출된 품질시험비 항목에 대한 결과보고서와 지출 증빙 서류를 요구하였으나 당해 부서는 이로부터 20일이 경과한 11. 30. 에서야 관련 서류를 제출하였고, 동 서류가 부적정한 자료로 판명되어 12. 2. 적정 자료를 재요청하였으나 당해 부서는 이로부터 17~18일이 경과한 12. 19. ~ 20. 에서야 관련 서류를 다시 제출하였으며, 재 제출된 서류에서도 부실한 점이 발견되어 12. 20.과 12. 22. 재차 확인을 요청하였으나 당해 부서는 감사결과 통보를 앞둔 현재시점¹³⁾까지 이에 대한 답변을 하지 않고 있다.

¹³⁾ 2022. 12. 27.

이와 같이 □□팀은 정당한 사유와 소명 없이 자료제출 요구에 성실히 응할 의무를 해태한 바, 감사 수행 과정을 지연케 하였고 충분한 사실관계 확인에 의한 적정한 감사 처분요구를 할 수 없도록 하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

가. 건설공사 품질관리 부적정 관련

□□팀은 「건설기술진흥법 시행규칙」 제53조 제1항 관련 별표6의 3-가.(품질관리비 사용기준)에 ‘건설사업자는 품질관리비를 품질관리비 산출기준에 따른 용도 외에는 사용할 수 없다. 다만, 발주자 또는 인·허가기관의 장이 품질관리 업무 수행과 관련하여 필요하다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.’고 되어 있으므로, 동 건과 같이 발주자가 필요성을 인정하여 추가적으로 시행한 구조 안전 진단에 대한 비용을 품질관리업무 인건비 항목의 예산으로 지급한 것은 적정하다고 주장하고 있다.

그러나 「건설기술진흥법 시행령」 제90조 제1항, 「건설기술진흥법 시행규칙」 제53조 제2항 본문의 내용과 취지를 감안하면, 「건설기술진흥법 시행규칙」 별표6의 3-가. 단서의 내용은 발주자가 품질관리 업무 수행과 관련하여 필요하다고 인정하는 경우라도 품질관리비의 산출항목을 변경하려면 관련 변경 절차와 문서를 통해 해야 한다고 봄이 타당한데, □□팀이 제출한 의사록 등 관련 문서에는 콘크리트 동해 이슈로 인해 추가적으로 구조 안전 진단을 실시하기로 당사자 간 합의한 내용만 있을 뿐, 관련 비용을 품질관리비로 정산하겠다는 내용이나 품질관리비 산출내역 중 어떤 항목의 예산을 사용하겠다는 내용은 없으며, 이와

관련하여 변경된 품질관리계획서를 건설사업자로부터 제출받지도 이를 검토·승인한 사실도 없으므로 위와 같은 해당부서의 주장은 인정하기 어렵다.

나. 감사 수감 불성실 관련

□□팀은 감사결과를 수용하면서 향후 감사자료 제출 처리기한 지연이 발생하지 않도록 유의하겠다고 답변하였다.

다만, □□팀은 완공(6월) 이후 감사(11월)까지 5개월이 경과하여 시공사와 감리사 모두 자세한 처리경과와 상세내용을 설명하기 어려웠던 점과 시즌 이벤트(2022. 10. 28. ~ 29.)의 긴급 중단 및 이태원 사고 애도기간 운영정책 정비, 차년도 업체 선정을 위한 입찰준비(~11.30), 국가관광전략회의 개최 등 시급한 업무가 있었던 사유로 감사 수감에 전념하기 어려웠던 점을 참작하여 달라는 의견을 제시하였다.

그러나 감사실이 요청한 자료는 주로 품질관리시험 관련 결과보고서·지출 증빙서류, 보험료 납입 증빙서류 등 예산 집행 관련 증빙서류이고, 이는 해당부서에서 전자·비전자문서의 형태로 직접 관리·보관해야하는 기본 서류이므로, 완공된 지 5개월이 경과하여 시공사와 감리단의 비협조 문제로 자료 제출이 어렵다는 사유는 인정하기 어렵다. 또한 국가관광전략회의 개최 준비 등 당해부서에 시급한 업무가 있었던 점을 감안하더라도 이로 인해 22일(보험료 정산 관련 확인서) 또는 40일(기성금으로 처리된 품질시험비 지출 증빙 서류)이 초과하도록 자료 제출이 지연되었다고 받아들이기는 어렵다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 건설공사 품질시험계획 변경 등의 절차를 거치지 아니하고 품질관리비를 부적정하게 정산 처리한 관련자와 감사수행과 관련한 자료 제출요구에 대하여 불응·해태한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)